

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1890/2541

พนัก ง วาน อัยการ จังหวัด ระนอง
นาย ภูวดล ขอนพ วง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59

ป.วิ.อ. มาตรา 226

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 64

การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 64
วรรคหนึ่ง ผู้กระทำความผิดจะต้องรู้ว่า มีคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนต่อ พระ
ราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 แล้วได้ให้พักอาศัย ซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการ
ใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม การที่จำเลยเพียงแต่นำอาหารไปให้คน
ต่างด้าวโดยโจทก์ไม่ได้นำสืบพฤติการณ์ อื่นเลยว่า จำเลยเป็นผู้ให้คนต่างด้าวพัก
อาศัยหรือเป็นผู้ซ่อนเร้นคนต่างด้าวเพื่อให้พ้นจากการถูกจับกุม แต่กลับได้ความว่า
ทางราชการผ่อนผันให้คนต่างด้าวเข้ามาทำมาหากินในราชอาณาจักรได้ในรัศมี 16
กิโลเมตร และที่เกิดเหตุก็อยู่ในรัศมี 16 กิโลเมตร ดังนั้น แม้จำเลยจะเป็นผู้พาคน
ต่างด้าวไปไว้ในโรงไม้ที่เกิดเหตุและนำอาหารไปส่งให้ ก็ยังไม่พอให้ฟังว่าจำเลย
กระทำไปเพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุมเพราะเมื่อทางราชการผ่อนผันให้แล้ว
เจ้าพนักงานตำรวจก็ไม่สามารถจับกุมคนต่างด้าวนั้นได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 64 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง จำคุก 2 ปี ส่วนจำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้อง กับให้ริบของกลาง

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 เสียด้วย รถจักรยานยนต์ของกลางคืนเจ้าของ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง ผู้กระทำจะต้องรู้ว่ามีคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แล้วได้ให้พักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม ดังนั้น การที่จำเลยที่ 2 เพียงแต่นำอาหารไปให้ชาวพม่าโดยโจทก์ไม่ได้นำสืบพฤติการณ์อื่นเลยว่า จำเลยเป็นผู้ให้ชาวพม่าพักอาศัยหรือเป็นผู้ซ่อนเร้นชาวพม่าเหล่านั้น เพื่อให้พ้นจากการถูกจับกุมแต่กลับได้ความตามคำเบิกความของสืบตำรวจตรีเลอชายว่าทางราชการผ่อนผันให้ชาวพม่าเข้ามาทำมาหากินในจังหวัดระนองได้ในรัศมี 16 กิโลเมตร นับจากสะพานปลาที่เกิดเหตุก็อยู่ในรัศมี 16 กิโลเมตร ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 พาชาวพม่าไปไว้ในโรงไม้ดังกล่าวและนำอาหารไปส่งให้ก็ยังไม่พอให้ฟังว่า

จำเลยที่ 2 กระทำไปเพื่อให้ชาวพม่าพ้นจากการจับกุม เพราะเมื่อทางราชการผ่อนผันให้แล้วเจ้าพนักงานตำรวจก็ไม่สามารถจับกุมชาวพม่าเหล่านั้นได้

พินาศขยีน

(สฤทธย โฟเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์-จุมพล ณ สงขลา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พินาศขยีน
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>